

עין משפט
נר מצוה

יד א מיי פיי"מ מהל' אסות הל' כו טוש"ע אה"ע סימן גג סעיף טו: בוב ג (מיי שם הל' כ) טור אה"ע סי' קג: בוב ד מיי פיי"א מהל' זכיה ומתנה הל' טו ח יח יט סמג עשין פג טוש"ע ח"מ סי' רנב סעיף ח:

תוספות רי"ד

אומרים נתגנו והיא אומרת לא נטלתי על מי להביא רא' נכסי בחזקת יתמי קיימי ועל האלמנה להביא רא' שהודו לה בפני עדים שלא נתנו לה א"ר נכסי בחזקת אלמנה קא' (ל) אבל אם נשאת והיא תבוא לתבוע מוונות של שנים שמברו עליה להביא ראיה דמשנשאת אין הנכסים בפרשה: והמורה פי' יתומים אמרו נתגנו דמי מוונות לשנה הבאה ואינו ג"ל דלהבא טוענים דמתני (ג) לה לוי לא נטלתי משמע דלשעבר טענו הדא משנשאת שוב אין לה מוונות ואינה טרענת אלא לשעבר ובפ' המקביל אמרי' יתומים אומרים אנו השבחנו ובי"ח אומר אביכם ודשיבחי סבר ר"ה למימר על ב"ח להביא רא' מ"ט ארעא בחזקת יתמי קיימי וב"ח ליתו רא' ולישקל א"ל האי סבא הכי אריי' על היתומים להביא ראיה מ"ט ארעא דלגוביינא קיימא כמאן דגבי דמי ויתמי דתרי רא' ונשקלו ונ"ל דבתר דפשטא ליה ממתניא דלוי סברה איהו למימר התם נכסי בחזקת הבעל [חוב] קיימו ולא בחזקת יתמי א"י י"ל דאציג' הדתם פשיטא ליי הכא מיבעי' ליי משום דטעמא הדתם כדמפרש ארעא כיון דלגוביינא קיימו וכו' והלכך כולה ארעא קיימו בחזקת ב"ח אבל הכא דלא בעי' אלא מוני לא קיימו כלתו נכסי בחזקת האלמנה שהמונות אינו אלא דבר יום ביומו וכולהו נכסי בחזקת יתמי קיימו ואין כח באלמנה להוציא מידן בעבור מוונות' כמו שיש כח לב"ח להוציא כל השדה מיד היתומים אלא היתומים הן מחזיקין הנכסים והולכים ומפרנסים אותה דבר יום ביומו מ"ש"ה היה מסתפק הכא למיבעי אם יש כח וחזקה לאלמנה עליהן כנגד מוונותיה:

(א) נראה דחזק כאן ונ"ל ועל היתומים להביא ראיה. מ"ש דמי לוי אלמנה כל זמן שלא נישאת על היתומים להביא ראיה אבל אם נישאת וכו'. (ב) אולי צ"ל דמתני לא לוי ניסת עליה להביא ראיה משמע דלשעבר טענו וכו'.

צו:

נכסי בחזקת אלמנה קיימי. וא"ת מה טעם דלא חשבינן נכסי בחזקת הבעל חוב ואמאי מהימני יתמי למימר פרענו במלוה על פה וכי תימא דחשבינן ליה בחזקת אלמנה טפי משום דמוכרת למוונות שלא צבית דין אם כן לרצ ושמואל נהי דלית להו כל הטוען אחר מעשה צ"ד לא אמר כלום מ"מ כשאיצדקה כתובתה לא יהיו יתומין נאמנין לומר פרענו דכיון דמוכרת לכתובתה שלא צבית דין נכסים בחזקתה כי הכא וכי תימא אע"ג דנכסים בחזקתה מיהו מהימני לומר פרענו דמוכחא מילתא מדלית לה כתובה דמתמת פריעה נקרעה מיהו היכא דאיכא עדים שנערפה לא להימנו ושמא י"ל אי איכא עדים אין הכי נמי א"י מוונות שאני דכתובה מיד שנפרעה נסתלקא אבל מוונות לעולם יש לה מוונות עד שמתצב כתובתה הלכך הוו נכסים בחזקתן טפי ממונות. מ"ר.

ולא דמי להא דאמר' בהמקביל (ב"מ קי). יתומים אמרו אנו השבחנו ובעל חוב אמר אביכם השבית ומסקנא דמילתא ארעא כיון דלגוביינא קיימא כמאן דגביא דמי דהתם מיירי כגון שהיתומין מודים שהקרקע זה לצבל חוב שאציהן עשאה אפותיקי ולכן מסיק כיון דלגוביינא קיימא כמאן דגביא דמי ותדע מדמייתי עליה ספק זה קודם ספק זה קודם קוץ' ואינו נותן דמים והיינו הטעם כיון דלקוץ קאי כמאן דקין דמי ולשם מודה צבל האילן שיש לו לקץ' אלא ששאל דמים אם כן ארעא דלגוביינא קיימא נמי מיירי כה"ג. מ"ר:

נשאת ע"יה להביא ראיה.

מדלא משכח עליה להביא

ראיה אלא צנשאת ש"מ דנתקבלה כתובתה או דתצעה כתובתה צצ"ד אפי' מוונות שעברו עליהן להביא ראיה. מ"ר: **ורבי יוסי סבר נכסי בחזקת אלמנה קיימי**. מה שפי' בקונטרס דיוקן כחה יפה דקאמר ר' יוסי היינו כשכלו נכסי היתומין תחשוב ללקוחות כל מה שמכרה למוונות לא נהירא לרבי מדאמר לקמן אי נמי דכולי עלמא בחזקת יתמי קיימי והיינו טעמא דר' יוסי כדאציג' מכלל דעו השתא לא אסיק אדעתיה לר' יוסי האי טעמא וגרר'ה לרבי דהיינו יפוי כח השתא דמתוך שהיא מוכרת סתם היא מרווחת לומר אלו מכרתי למוונות ולא יוכלו היתומין לומר לה אם שהתה איצדה מוונות כמו שהיו יכולים לומר לה

אם היתה כותמת אלו למוונות ואלו לכתובה ואז היו יכולין לומר שאר דמסיק דכ"ע נכסי בחזקת יתמי קיימי דאז לא מצי למימר האי יפוי כח דלגבי יתומים לא תהא נאמנת לומר כולם למוונות מכרתי שהרי בחזקת יתמי קיימי וא"ת מה יפוי כח הוא השתא דקאמרה הכל מכרתי למוונות ולא איצדה וכי אין זו אונאה דשקר הוא שהרי גם לכתובה מכרה וי"ל מאי טעמא שהתה שמים או שלש שנים ולא תצעה מוונותיה איצדה מוונותיה דמדלא תצעתה א"כ מחלתה והכא ליכא למימר הכי דאיכא למימר דלא חששה לתוצעם משום שיכולה לומר הכל מכרתי למוונות וגם לפי' הקונטרס אין זו אונאה שאומרת ללקוחות הכל מכרתי למוונות שהרי מן הדין גם מוונות היה לה לגבות ממשעבדי אם לא לפי שאין קוצינן כדפרשין בגטין והכא לעולם יש ללקוחות להם לאסוקי אדעתיהו משום כתובה להניח מצני חרי כשיעור כתובה אע"פ שמכרה לכתובה כיון שיכולה לומר למוונות מכרתי. מ"ר. וא"ת והלא יכולין לומר לה הנחנו לין מקום לגבות ממנו וי"ל דהוי כמו אשתדוק צני חרי דגביא ממשעבדי כדאמרן לעיל ולא שייך הכא למימר אפסדה אנפשה צידים שהרי עשתה לנורך מוונות אי נמי צלקוחות שלקחו אחר שמכרה: **ד"רבי יהודה סבר נכסי בחזקת יתמי קיימי ועל אלמנה להביא ראיה**. לטעמא דפרישית לעיל משום הא דשתקה שלא תצעה מוונותיה מוכח שהדין עם היתומים שאומרים נתגנו קשה מכאן דהכא אמאי עליה

להביא ראיה הא לא שייך הכא האי טעמא דהאי דשתקה לפי שמכרה נכסים וגרר'ה דהיינו טעמא לעיל דעליה להביא ראיה משום דלא שייך התם למימר מה הועילו חכמים בתקנתם אם נאמנים לומר פרענו מוונות שעברו שהרי היא יכולה לתצוע כל שעה תחילת מוונות הבצין וכן הכא יכולה היא לכתוב אלו למוונות מכרתי ואלו לכתובה מכרתי. מ"ר: **ר"פשוט** צ"ה במתנייתין ב'. וא"ת מאי סלקא דעת' מעיקרא דלא תפשוט י"ל דסלקא דעתיה דמתני' ודאי משום עצה טובה אבל צריימא לא משמע משום עצה טובה אלא משום כחה יפה דומיא דר' יוסי. נראה לי: **ר"צ**ה בחובו נוטלין רצה במתנה נוטלין. פי' שניהם נוטלין אלא כלומר רצה בחובו נוטלין מצני חרי ושזב לא יוכל לגבות המתנה ממשעבדי משום הכי קאמר אם נוטלין במתנה לא כך יפה כמו פירוש אם נוטלין במתנה מצני חרי שיכול לטרוף החוב ממשעבדי וכן משמע מתוך פירוש הקונט' וקשה לר' דצטילהי יש נוטלין (צ"צ קלח:.) תניא שכ"ז מרע שאמר תנו מאתים וזו לפלוני צעל חובי כראוי לו נוטלין ונוטל את חובו כו' ופריך משום דאמר כראוי לו נוטלין ונוטל את חובו ודלמא כראוי לו בחובו קאמר ומשני הא מני ר' עקיבא היא דדייק לישנא יתירא משמע דאם לא אמר אלא תנו מאתים וזו לפלוני צעל חובי ולא אמר כראוי לו אינו נוטל שניהן וגרר'ה דאי הוה גרים התם לצעל חובי הוה ינחא דודאי כי לא אמר לפלוני אלא דקאמר לצעל חובי משמע דבחובו קאמר שיתנו לו אם לא אמר כראוי לו ויש ספרים שכתוב צהן כך ולא כתוב צהן לפלוני אבל היכא דכתב לפלוני צעל חובי יוכר מהלשון דבמתנה קאמר שיתנו לו ודבר זה תלוי בספרא:

אלמנה ניזונת פרק אחד עשר כתובות

נכסי. הצעל: **בחזקת יסמי**. והיא המוניאה מהם ועליה להביא עדים שהודו יתומים צפניהם שלא קבלה וכל זמן שלא תביא עדים לא תגבה: **בחזקת אלמנה קיימי**. שהרי נשתעבדו כתנאי צ"ד: **נשאת**. והיא צאה לתצוע מוונות של שנים שעברו: עליה להביא ראיה. דמשניסת אין

הנכסים צרעותה: **וכוסצת אלו למוונות**. צשטרות המכירה שהיא כותבת ללקוחות כותבת את המכור למוונות וכשהיא מוכרת לגבוי כתובה תפרש בתוך השטר לכתובה מכרתי: **וכך כחה יפה**. דכצעין לפרושי: **מאי לאו צהא פליגי דר' יהודה דאמר הפירוש יפה לה סבר נכסי בחזקת יסמי קיימי**. ואי לא פירשה מה לכתובה ומה למוונות סוף כשתצא לתצוע יאמרו לה מה שמכרת לכתובה מכרת וקצלת כתובתך ואם תאמר להם א"כ תנו לי מוונות שאכלתי הם יאמרו נתגנו לין מטלטלין תמיד צמוונותיך והם נאמנים: **ורבי יוסי סבר נכסי בחזקת אלמנה קיימי**. והיא תחזיק צהם לנורך מוונותיה וכתובתה ועליהם להביא ראיה לפיכך הסתם יפה לה מפני לקוחות שלקחו שדות מצעלה שאם יכלו כל נכסי היתומים תחשוב כל מה שמכרה למוונות ועל הלקוחות שלקחו מצעלה תחזור על כתובתה שאם תפרש לכתובה מכרתי לא תוכל שוב לנתקן למוונות ועל הלקוחות לא תחזור על מוונותיה דתנן (גיטין דף קמ:.) אין מוציאין למזון האשה והצנות מנכסים משועבדים: **דלא ייקרו לה רעצתנסות**. הרואה שמוכרת כל קרקעות אלו סבור שמוכרתן למוונות מוציא עליה שם רעצתנסות ושזב אין אדם נושאה: **דאי לא סימא הכי**. דטעמא דר' יהודה לאו משום נכסי בחזקת יתמי הוא: **הא דצעי ר' יוחנן**. על מי להביא ראיה נהי דמתניתא דפלוגתא דר"י ורבי יוסי לא שמייע ליה מתני' מיהא שמייע ליה שהמסנה נשנית תמיד צבית המדרש: **תפשוט ליה ממסניתין**. דעל אלמנה להביא ראיה דמתניתין נמי מצרכה לה לפרושי כר' יהודה: **דענה טובה קא משמע** נן. דלא ליקרו לה רעצתנסות: **אי נמי דכולי עלמא** היכא דאמריו יתומים נתגנו על אלמנה להביא ראיה ואפי' הכי לר' יוסי הסתם יפה לה לטריפת לקוחות צצחיי צעלה לכתובה כמו שפירשתי וכדתיא צציי קשישא: **אם**

משום נכסי בחזקת יתמי הוא: **הא דצעי ר' יוחנן**. על מי להביא ראיה נהי דמתניתא דפלוגתא דר"י ורבי יוסי לא שמייע ליה מתני' מיהא שמייע ליה שהמסנה נשנית תמיד צבית המדרש: **תפשוט ליה ממסניתין**. דעל אלמנה להביא ראיה דמתניתין נמי מצרכה לה לפרושי כר' יהודה: **דענה טובה קא משמע** נן. דלא ליקרו לה רעצתנסות: **אי נמי דכולי עלמא** היכא דאמריו יתומים נתגנו על אלמנה להביא ראיה ואפי' הכי לר' יוסי הסתם יפה לה לטריפת לקוחות צצחיי צעלה לכתובה כמו שפירשתי וכדתיא צציי קשישא: **אם**

המוונות מחלה אבל לענין טריפת לקוחות אכתי לא מסיק אדעתיה עד דמסיק דכ"ע נכסי בחזקת יתמי קיימי דאז לא מצי למימר האי יפוי כח דלגבי יתומים לא תהא נאמנת לומר כולם למוונות מכרתי שהרי בחזקת יתמי קיימי וא"ת מה יפוי כח הוא השתא דקאמרה הכל מכרתי למוונות ולא איצדה וכי אין זו אונאה דשקר הוא שהרי גם לכתובה מכרה וי"ל מאי טעמא שהתה שמים או שלש שנים ולא תצעה מוונותיה איצדה מוונותיה דמדלא תצעתה א"כ מחלתה והכא ליכא למימר הכי דאיכא למימר דלא חששה לתוצעם משום שיכולה לומר הכל מכרתי למוונות וגם לפי' הקונטרס אין זו אונאה שאומרת ללקוחות הכל מכרתי למוונות שהרי מן הדין גם מוונות היה לה לגבות ממשעבדי אם לא לפי שאין קוצינן כדפרשין בגטין והכא לעולם יש ללקוחות להם לאסוקי אדעתיהו משום כתובה להניח מצני חרי כשיעור כתובה אע"פ שמכרה לכתובה כיון שיכולה לומר למוונות מכרתי. מ"ר. וא"ת והלא יכולין לומר לה הנחנו לין מקום לגבות ממנו וי"ל דהוי כמו אשתדוק צני חרי דגביא ממשעבדי כדאמרן לעיל ולא שייך הכא למימר אפסדה אנפשה צידים שהרי עשתה לנורך מוונות אי נמי צלקוחות שלקחו אחר שמכרה: **ד"רבי יהודה סבר נכסי בחזקת יתמי קיימי ועל אלמנה להביא ראיה**. לטעמא דפרישית לעיל משום הא דשתקה שלא תצעה מוונותיה מוכח שהדין עם היתומים שאומרים נתגנו קשה מכאן דהכא אמאי עליה להביא ראיה הא לא שייך הכא האי טעמא דהאי דשתקה לפי שמכרה נכסים וגרר'ה דהיינו טעמא לעיל דעליה להביא ראיה משום דלא שייך התם למימר מה הועילו חכמים בתקנתם אם נאמנים לומר פרענו מוונות שעברו שהרי היא יכולה לתצוע כל שעה תחילת מוונות הבצין וכן הכא יכולה היא לכתוב אלו למוונות מכרתי ואלו לכתובה מכרתי. מ"ר: **ר"פשוט** צ"ה במתנייתין ב'. וא"ת מאי סלקא דעת' מעיקרא דלא תפשוט י"ל דסלקא דעתיה דמתני' ודאי משום עצה טובה אבל צריימא לא משמע משום עצה טובה אלא משום כחה יפה דומיא דר' יוסי. נראה לי: **ר"צ**ה בחובו נוטלין רצה במתנה נוטלין. פי' שניהם נוטלין אלא כלומר רצה בחובו נוטלין מצני חרי ושזב לא יוכל לגבות המתנה ממשעבדי משום הכי קאמר אם נוטלין במתנה לא כך יפה כמו פירוש אם נוטלין במתנה מצני חרי שיכול לטרוף החוב ממשעבדי וכן משמע מתוך פירוש הקונט' וקשה לר' דצטילהי יש נוטלין (צ"צ קלח:.) תניא שכ"ז מרע שאמר תנו מאתים וזו לפלוני צעל חובי כראוי לו נוטלין ונוטל את חובו כו' ופריך משום דאמר כראוי לו נוטלין ונוטל את חובו ודלמא כראוי לו בחובו קאמר ומשני הא מני ר' עקיבא היא דדייק לישנא יתירא משמע דאם לא אמר אלא תנו מאתים וזו לפלוני צעל חובי ולא אמר כראוי לו אינו נוטל שניהן וגרר'ה דאי הוה גרים התם לצעל חובי הוה ינחא דודאי כי לא אמר לפלוני אלא דקאמר לצעל חובי משמע דבחובו קאמר שיתנו לו אם לא אמר כראוי לו ויש ספרים שכתוב צהן כך ולא כתוב צהן לפלוני אבל היכא דכתב לפלוני צעל חובי יוכר מהלשון דבמתנה קאמר שיתנו לו ודבר זה תלוי בספרא:

מסורת הש"ס

(א) [לעיל פא': וש"נ].

(ב) צרכות לט: שבת קיז:.

(ג) [לקמן יז:]. (ד) צ"צ קלח:.

מוסף רש"י

ובותבת. צשטר המכירה, למוונות מכרתי. משום עצה טובה (קמן יז:).